



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 404 DEL 10/11/2025	OGGETTO: Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella - Servizio di architettura e ingegneria per Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) – DETERMINA A CONTRARRE
Registro Generale N. 632 DEL 10/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

CUP: J29D24000270001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso:

- Che, con deliberazione della G.C. n.70 del 03/06/2025, è stata approvata l'accettazione formale del finanziamento "intervento Restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione anche da parte di persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva del Castello di Avella, al fine di incrementare i servizi turistici ed alla comunità e di salvaguardare l'integrità materica del bene culturale dal titolo REST-ABELLA" assegnato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri pratica BC-238/2023 per l'importo complessivo di € 945.361,81;

- Che il DPCM 15 gennaio 2025, all'Allegato "BC 3.2 – graduatoria finale dei progetti riguardanti gli altri beni rientranti nella categoria "Conservazione dei beni culturali" ammessi a valutazione" assegna al Comune di Avella per il progetto denominato REST-ABELLA il contributo pari ad euro 945.361,81;

Dato atto:

- Che è necessario provvedere da parte della stazione appaltante all'affidamento di un incarico di Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) per il succitato intervento;

Atteso che in fase di candidatura della domanda di ammissione a finanziamento, l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un apposito Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica con un quadro economico per un totale di € 945.361,81;

Visto l'art. 17 del Dlgs 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 50 comma 1 del Dlgs 36/2023, del Codice «[...] *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Preso atto che:

- che l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. lgs 36/2023, dispone "che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- Che l'art. 62, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023, legifera che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;
- ai sensi dell'art 63, comma 1 del D. lgs. 36/2023 è istituito presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che il Comune di Avella ne è iscritto col Codice AUSA n. 0000154160;

Considerato che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 17 del Dlgs 36/2023, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti, l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;

Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell'avviso;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse predisposto;

Considerato che, successivamente, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 36/2023, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con applicazione dell'art. 50, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che prescrive l'adozione di apposita determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine del contratto: *Servizio di architettura e ingegneria per Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA);*
- l'oggetto del contratto: *Servizio di architettura e ingegneria nell'ambito dell'intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella";*
- la procedura di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, attraverso piattaforma di e-procurement acquistinretapa.it con Trattativa diretta (TD), da espletarsi con un unico operatore economico, di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione individuato sulla base di un'indagine di mercato espletata mediante avviso pubblico;
- che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
- che l'importo posto a base d'asta per l'espletamento dei lavori è pari ad € 61.617,40 oltre IVA ed oneri come per legge;
- durata del contratto: (120) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della scrittura privata;

Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da pubblicare sull'albo pretorio del Comune di Avella e nella sezione Bandi e Avvisi;

Dato atto:

che secondo il quadro economico approvato e ammesso a finanziamento sono stanziati le seguenti somme per i servizi ni oggetto:

Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e PEBA	23.500,00 €
Direzione dei Lavori	35.617,40 €
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	2.500,00 €

la spesa complessiva di € 61.617,40 è prevista nel Bilancio di previsione 2025-2027, Annualità 2025 al Capitolo 821.8 Missione/Programma 05.01;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **di approvare** lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato per la creazione dell'elenco di operatori economici da invitare ed i relativi allegati;
2. **di avviare** le procedure per l'affidamento dei *“Servizio di architettura e ingegneria per Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)” nell'ambito dell'Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella”*
3. **di procedere** all'individuazione dell'operatore economico da incaricare, tra quelli in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adeguati alla tipologia dell'incarico in argomento;
4. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue:
 - il fine del contratto: *Servizio di architettura e ingegneria per Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA);*
 - l'oggetto del contratto: *Servizio di architettura e ingegneria nell'ambito dell'Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella”;*
 - la procedura di scelta del contraente: la procedura di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, attraverso piattaforma di e-procurement acquistinretepa.it con Trattativa diretta (TD), da espletarsi con un unico operatore economico, di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione individuato sulla base di un'indagine di mercato espletata mediante avviso pubblico;
 - che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata con sottoscrizione in forma digitale di quello generato automaticamente dal sistema acquistinretepa.it;
 - che l'importo massimo: € 61.617,40 oltre IVA ed Oneri come per legge;
5. **Di dare atto che:**
 - il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
 - di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/2014;
 - che l'avviso sarà pubblicato per la durata di 10 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.
6. **di dare atto**
 - che il CIG sarà acquisito al momento dell'espletamento della procedura;
 - che il Codice CUP è: J29D24000270001;
7. **di dare atto** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti lavori, e forniture;
8. **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

Avella (AV), 10/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: impegno contabile					
CIG: CUP: J29D24000270001					
Descrizione Capitolo: PROGETTO REST-ABELLA (FINANZIATO CON RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELLOTTO PER MILLE PER IL 2023- ATTI DEL GOVERNO N. 228,229 ,230,231 E 232)					
Vincolo Bilancio:					
Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.10.002	05.01	821.8		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
247	€ 0,00	0	€ 78.180,16		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

Avella (AV), 10/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 10/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1125, e vi rimarrà fino al 28/11/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 632 del 10/11/2025;

Oggetto: Intervento di restauro, risanamento conservativo ed opere finalizzate al miglioramento della fruizione nell'ambito del progetto Rest-Abella - Servizio di architettura e ingegneria per Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) – DETERMINA A CONTRARRE

Avella (AV), 13/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella